

1523411-81.2019.8.26.0050
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Carlos Eduardo Lora Franco
Comarca: SÃO PAULO
Foro: Foro Central Criminal Barra Funda
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 28/03/2022
... - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu e Indiciado:
ROBSON MAGRINI DA SILVA e outro

Vistos, etc.

Robson Magrini da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
Foro Central Criminal Barra Funda
3ª Vara Criminal
Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1523411-81.2019.8.26.0050 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1523411-81.2019.8.26.0050
Classe - Assunto
Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Réu e Indiciado:
ROBSON MAGRINI DA SILVA e outro

Vistos, etc.

Robson Magrini da Silva, qualificado(a)(s) nos autos, foi(ram) denunciado(a)(s) como incurso(a)(s) no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos seguintes termos: "Consta dos autos do incluso inquérito policial que, no dia 01 de fevereiro de 2019, por volta das 10 horas, na Rua Estrela da Terra, nº 50, Parque do Carmo, nesta cidade e comarca, ROBSON MAGRINI DA SILVA, qualificado à fl. 56, 70/72 e 77, agindo em concurso e unidade de desígnio com Thiago Samuel Soares de Araújo, denunciado nos autos 1502743- 40.2019.8.26.0228, bem como outro indivíduo até o presente momento não identificado, adquiriu, guardava e mantinha em depósito, para entrega a consumo de terceiros, 80,9g (oitenta gramas e nove decigramas) de "crack", substância derivada da cocaína, acondicionados em 81 invólucros de plástico, 305,4g (trezentos e cinco gramas e quatro decigramas) de "maconha" (Tetrahydrocannabinol), acondicionadas em 118 invólucros de plástico, e 15 porções de "ecstasy", com peso líquido de 4,5g (quatro gramas e cinco decigramas), substâncias entorpecentes e que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se observa do auto de exibição e apreensão de fls. 06 e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 45/48 e 136/142.

Segundo apurado, policiais civis realizavam diligências, a fim de apurar a veracidade de informação obtidas inerentes a guarda entorpecentes no interior de residência. Com as informações obtidas, realizaram campana e avistaram três indivíduos adentrarem no imóvel situado no local dos fatos. Assim sendo, os policiais declinaram por ingressar na residência; ao notarem a

presença policial o denunciado ROBSON e o comparsa não identificado pularam os muros dos fundos do imóvel e empreenderam fuga por um córrego. Entretanto, Thiago Samuel Soares de Araújo foi abordado, preso em flagrante delito e posteriormente denunciado nos autos 1502743-40.2019.8.26.0228, que tramitou perante a 14ª Vara Criminal do Foro Central da Comarca de São Paulo (fls. 107/156), momento em que se requisitou a instauração de investigação autônoma, a fim de apurar a participação de ROBSON na empreitada criminosa (fls. 130).

Diga-se que, no interior da residência, os policiais localizaram 81 invólucros de plástico de crack, 118 invólucros de plástico de maconha e 15 porções de "ecstasy", que era guarda e mantida em depósito pelo denunciado e demais comparsas, além de dinheiro e anotações típicas da traficância (fls. 91/93).

Em que pese o denunciado tenha negado a prática delitiva (fls. 78 e 191), ROBSON foi reconhecido como um dos agentes delitivos que se evadiu do local no momento da prisão Thiago Samuel Soares de Araújo (auto de reconhecimento fotográfico de fls. 172).

As substâncias entorpecentes foram apreendidas e examinadas, tendo o laudo de exame químico-toxicológico resultado positivo para cocaína, tenanfetamina e tetrahydrocannabinol (fls. 45/48 e 136/142).

Pelas circunstâncias da apreensão e em razão da quantidade, variedade e forma como as drogas estavam embaladas, ficou demonstrado que as substâncias se prestavam ao comércio ilícito, tendo o denunciado praticado o crime de tráfico de entorpecentes. Diante do exposto, denuncio ROBSON MAGRINI DA SILVA como incursos no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, e requeiro que r. e a. esta se lhe instaure o competente processo, citando-o para todos os termos da presente ação penal, ouvindo-se, durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas, sob as cominações legais, até final condenação, observando-se o rito previsto nos artigos 54 e ss. da referida lei. "

Determinada a notificação do(a)(s) acusado(a)(s) (fls. 246), houve resposta (fls. 266) e a denúncia foi definitivamente recebida (fls. 267). Em audiência foi colhida a prova oral e o(a)(s) ré(u)(s) interrogado(a)(s), tendo as partes se manifestado em debates. Há laudo de exame do entorpecente a fls. 51/53.

É o relatório.

Decido.

Com razão as partes, sendo de rigor mesmo a absolvição do acusado.

De fato, embora existentes indícios em desfavor do acusado, especialmente por sua então namorada ter ido ali o procurá-lo achando que tinha sido preso, e também a afirmação de Anderson de que, durante a fuga, teria visto o réu e o reconhecido no documento apresentado por Caroline, o fato é que tão somente isso não é suficiente a gerar uma condenação criminal.

O fato é que há reconhecimento por somente um policial, e em circunstâncias bastante difíceis, tendo visto o suposto traficante apenas numa breve perseguição por viela em comunidade, situação na qual não há como se excluir a possibilidade de alguma confusão pela brevidade da visualização.

Assim, pelo benefício da dúvida, não resta mesmo outra solução que não a absolvição.

Isto posto, julgo a presente ação IMPROCEDENTE, absolvendo o réu da acusação feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Deixo de determinar destruição das drogas ou destinação de valores, por terem sido apreendidos nos autos originais, a ele vinculados.

Sem custas.

P.R.I.C.

São Paulo, 28 de março de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carlos Eduardo Lora Franco

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA